

田阳县田州镇三雷村民委员会三产用地铁棚施工“11•30”触电死亡事故调查报告

2018-04-03 11:51 来源：安监局 作者：梁颖

田阳县田州镇三雷村民委员会三产用地铁棚施工

“11·30”触电死亡事故调查报告

2017年11月30日上午9时左右，在田阳县田州镇三雷村民委员会（以下简称三雷村民委）三产用地铁棚施工过程中，施工人员胡耀良（原名胡慎触电，经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和事故调查的有关程序，县人民政府依法成立由县头，县公安局、县纪委监察局、县经贸局、县住建局、田州镇人民政府等单位组成的事故联合调查组。调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事重实效、公平公正”的原则，开展事故调查取证工作，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因、人员伤亡情况，认定质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并提出事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位及相关人员情况

1. 田阳县超越卷闸门经营部，统一社会信用代码是92451021MA5MY3NY48，类型为个体工商户，经营者黄飞，营业场所为广西百色市珠建材综合市场三栋20-21号，组成形式为个人经营，注册日期2017年12月14日，经营范围为卷闸门加工及销售，承包三雷村民委三产用地铁棚门。

黄飞，男，汉族，38岁，百色市右江区人，身份证号码452525****04170419，田阳县超越卷闸门经营部负责人。

2. 承租方：黄照风、黄波承租三雷村民委三产用地搭建铁棚，经营物流。

黄照风，男，壮族，35岁，田阳县田州镇人，身份证号码452622****10030017，三雷村民委三产用地承租方合伙人。

黄波，男，壮族，35岁，田阳县田州镇人，身份证号码452622****02230019，三雷村民委三产用地承租方合伙人。

3、田阳县田州镇三雷村民委员会：是三雷村民委三产用地产权单位，村民委主任韦伟，是法定代表人。

4、发生事故的高压电线业主:中国石油化工股份有限公司西南油气分公司广西采油厂,统一社会信用代码是9145102220066****F ,类型为股份有限司（上市），负责人冯勋伟，营业场所为广西田东县平马镇油城路234号，成立于2000年11月13日，注册日期2017年02月20日，经营范围为石油、采，原油销售。事故高压线路隶属广西百色电力有限责任公司专线，专供广西采油厂三雷片区各采油井、集输站。

（2）项目基本情况

该承租项目是田州镇三雷村民委于2017年9月完成三产用地平整并水泥硬化，面积共15亩，并对外发包承租。11月9日，三雷村民委与黄照风订承租协议书。11月25日，黄照风、黄波在该三产用地基本完成铁棚的搭建工作。11月27日，黄照风、黄波与黄飞谈成安装拉闸门事宜（没有签议）。

（三）事故现场勘查情况

经现场勘查，铁棚屋檐的最近地方与高压线水平距离仅有1米左右，铁棚高6米左右，而高压线最低处与地面垂直距离只有5.2米左右。根据《保护条例实施细则》对安全距离的规定，建筑物与10千伏高压电线的水平安全距离不得小于5米；高压电线与地面的垂直安全距离要求，高压线6~过居民区不小于6.5米，通过非居民区不小于5.5米。经田阳供电局专业人员测量，该事发的施工点不符合《电力设施保护条例实施细则》规定的安求，存在安全隐患。脚手铁架是黄忠朝在11月30日为黄照风、黄波做铁棚封边暂时放的，三层高装有四轮的脚手铁架高5.8米左右。电线杆周围未安全围栏和安全警示标志。（后附图片）

（四）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者胡耀良（原名胡耀阳），男，汉族，28岁，未婚，广西贵港人，事发前系田阳县超越卷闸门经营部临时聘请的卷闸门安身份证号码450803****05165559。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年11月29日，田阳县超越卷闸门经营部老板黄飞带着聘请安装拉闸门的陆嘉滴、胡耀良两人到铁棚一起开始施工安装拉闸门。11月30日许，黄飞又安排陆嘉滴、胡耀良、何勇、李福念等4人到三雷村民委三产用地搭建铁棚处安装拉闸门。施工到9时左右，胡耀良发现一个三层高装有手铁架挡住要安装拉闸门的地方，便过去把脚手铁架推移，在推脚手架行走经过高压电线下方时，被上方10千伏裸露高压电线电击，瞬间人与脚手倒地。

（二）应急处置情况

事发后，陆嘉滴、何勇、李福念三人随即对胡耀良进行人工呼吸和心脏按压急救，并拨打120急救电话和田阳县超越卷闸门经营部老板黄飞的飞接到电话，十多分钟后赶到现场，将胡耀良送到田阳县妇幼保健院抢救。10时08分胡耀良经抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，县委、县政府领导立即组织县安监局等相关部门领导及田州镇政府工作人员赶往现场开展事故调查和善后处理工作，并成立事和善后处理组。经协调，田阳县超越卷闸门经营部老板黄飞、三雷村民委三产用地承租方黄照风、黄波，已经与死者家属签好协议，先付10万元人者家属办理后事。目前，死者胡耀良已经火化，死者家属已回到老家和原工作地等待进一步协商解决相关赔偿事宜。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

胡耀良安全意识淡薄，在没有做好安全防护措施的情况下，冒险作业，推高达5.8米左右的金属脚手架行走经过离地面高5.2米左右的高压电中被上方10千伏裸露高压线电击，当即倒地不起，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 田阳县超越卷闸门经营部老板黄飞，未依法履行安全管理职责，未对工程作业区域可能发生触电安全隐患进行彻底排查，安全防护措施不全教育不到位，是此次事故发生的间接原因之一。

2. 承租方黄照风、黄波在三产用地建设过程中，现场管理混乱，未让民工黄忠朝及时把脚手铁架拆除或推移到安全地方放好，对存在的安全取有效措施消除，是此次事故发生的间接原因之一。

3. 三雷村民委改变三产用地电线杆的周围现状，直接把三产用地承租给黄照风、黄波搭建铁棚，未对施工项目安全隐患进行排查，也是此次的间接原因之一。

4. 高压电线业主中国石油化工股份有限公司西南油气分公司广西采油厂，没有经常对线路进行巡查，未及时发现电线杆周围现状改变而产生患，没有书面向三雷村民委三产用地项目施工方做出安全告知，没有在电线杆周围设置安全围栏和安全警示标志。也是此次事故发生的间接原因之·

（三）事故性质

经调查认定，田阳县田州镇三雷村民委员会三产用地铁棚施工“11·30”触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1.施工人员胡耀良安全意识淡薄，冒险作业，在离地面高5.2米左右的高压电线下推移高达5.8米左右的金属脚手架，导致其本人被电击身亡，生负有直接责任，鉴于其已经死亡，建议免于追究责任。

2.承包铁棚安装拉闸门的田阳县超越卷闸门经营部老板黄飞，未对用工人员安全教育培训，对施工现场管理和防范措施不到位，其行为违反了民共和国安全生产法》第四十一条、第四十五条的规定，应对本起事故的发生负重要责任。

3.承租方黄照风、黄波未经住建部门许可，违规搭建铁棚，其行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》第二条的规定；在建设过程中，现乱，未让民工黄忠朝及时把脚手铁架拆除或推移到安全地方放好，对存在的安全隐患未采取有效措施消除，提供的作业场所不符合保证安全生产的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第四十六条的规定，应对本起事故的发生负重要责任。

建议由田阳县住建局按有关规定责令承租方停止违规建设行为。

4.三雷村民委改变三产用地电线杆的周围现状，未对施工项目安全隐患进行排查，未对施工项目进行安全监管，其行为违反了《中华人民共和产法》第四十六条的规定，应对本起事故的发生负重要责任。

建议由田州镇人民政府责令三雷村民委员会停止违规建设行为，办理建设合法手续。

5.高压电线业主中国石油化工股份有限公司西南油气分公司广西采油厂，没有经常对线路进行巡查，未及时发现电线杆周围现状改变而产生患，没有书面向三雷村民委三产用地项目施工方做出安全告知并制止，没有在电线杆周围设置安全围栏和安全警示标志，其行为违反了《中华人民全生产法》第二十二条、第三十二条的规定，应对本起事故的发生负重要责任。

建议由百色电力有限责任公司责令广西采油厂对事故线路限期整改，消除安全隐患。

五、事故防范及整改措施建议

（一）施工方要从事故中吸取教训，加强安全防护措施，加强对现场工人管理，重视对工人的安全教育培训工作，强化工人的安全意识，自识，为工人提供必要的劳动防护用品，保证安全生产条件下施工作业。

（二）施工项目承租方要认真贯彻执行有关法律法规，不搞违规建设，安排专职安全管理人员对现场进行监管。

（三）高压电线业主要加强对线路进行巡查，及时发现安全隐患并及时消除。

（四）各乡镇人民政府及住建、国土、市政、电力等相关部门要加强监管力度，依法打击非法违法生产、经营、建设行为，严防此类事故发生

六、附事故调查组成员名单

田阳县田州镇三雷村委三产用地铁棚施工“11.30”

触电死亡事故调查人员名单

姓名	单位	职务	签字	备注
李忠吉	县安监局	局长		
黄璟	县公安局	副局长		
陈江卫	县安监局	副局长		
梁绍宏	县监察局	副局长		
麦战峰	田州镇人民政府	副镇长		
马绍柏	县安监局	主任科员		

何炳立	县经贸局	安全生产股长		
劳拥标	县住建局	执法大队副大队长		
黄忠海	县安监局	执法大队大队长		
黄尚新	县安监局	执法大队副大队长		
梁颖	县安监局	执法大队副大队长		
陆海玲	百色田阳供电局	安监部主任		

事故现场



事故现场勘查情况:铁棚屋檐的最近地方与高压线水平距离仅有1米左右，铁棚高6米左右；高压线最低处与地面垂直距离只有5.2米左右；三层高装脚手铁架高5.8米左右（现场测量）；电线杆周围未见有设置安全围栏和安全警示标志。

